

1500415-32.2022.8.26.0617
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: FERNANDA AMBROGI
Comarca: Jacareí
Foro: Foro de Jacareí
Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Data de Disponibilização: 28/07/2022
... - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
GUSTAVO DOS SANTOS LEMES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

GUSTAVO DOS SANTOS LEMES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 23 de março de 2022, por volta das 14 horas e 43 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jacareí
Foro de Jacareí
2ª Vara Criminal
Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500415-32.2022.8.26.0617 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500415-32.2022.8.26.0617 Controle: 2022/000656
Classe - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
GUSTAVO DOS SANTOS LEMES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

GUSTAVO DOS SANTOS LEMES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 23 de março de 2022, por volta das 14 horas e 43 minutos, na Avenida Santos Dumont, no Half de Skate - Jardim Leonídia, nesta cidade e comarca de Jacareí/SP, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, guardava e trazia consigo, para fins de tráfico, 14 porções de cocaína (peso líquido de 7 gramas), 09 pedras de "crack" (peso líquido 1,4 gramas) e 01 porção de "maconha" (peso líquido de 1,8 gramas), conforme auto de exibição e apreensão a p. 08; laudo de constatação provisório às pp. 10/12 e fotografias às pp. 20/22.

Segundo apurado, Gustavo passou a guardar e vender drogas na pista de skate situada no local dos fatos.

Ocorre que, guardas municipais realizavam patrulhamento ostensivo pela área em questão e avistaram Gustavo, em atitude suspeita, escondendo algo perto da mureta da pista de skate, motivo pelo qual decidiram abordá-lo.

Durante a abordagem, os guardas municipais acharam, na mureta em questão, 14 sachês plásticos contendo porções de cocaína, 09 pedras de crack e uma porção de maconha, sendo que ao indagá-lo, Gustavo confessou informalmente que vende drogas na região. Preso em flagrante, Gustavo foi conduzido à presença da Autoridade Policial, perante quem admitiu a propriedade das drogas bem como a prática do crime de tráfico, afirmando que vende entorpecentes pelo preço de R\$ 10,00 a unidade, exceto a maconha, que é vendida a R\$ 5,00 por unidade (p. 04).

Prisão em flagrante convertida em prisão preventiva (fls. 26/29).

Após o oferecimento da denúncia, foi determinada a notificação e estabelecido o rito especial da Lei de drogas (fls. 48/50).

O réu foi notificado (fl. 123) e apresentou defesa preliminar (fls. 56/80).

Recebida a denúncia (fls. 125/126), foi promovida a citação.

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final procedido ao interrogatório.

Encerrada a instrução, passou-se aos debates orais, oportunidade em que as partes se manifestaram, deduzindo suas pretensões.

É o relatório.

D E C I D O.

A denúncia é procedente.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08), pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 11), pelo exame químico-toxicológico (fl. 117/118), bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é incontestada.

O réu GUSTAVO DOS SANTOS LEMES, perante a autoridade policial, confessou a posse de 14 saches contendo cocaína, 9 pedras de crack e 1 porção de maconha - guardava a droga na mureta do Espaço Liberdade - próximo a pista de skate (half). Em juízo, negou os fatos. Disse que confessou em solo policial porque acreditou que "sairia mais rápido". Disse que é usuário de maconha. Disse que estava no local para comprar as drogas. Disse que não estava escondendo as drogas no momento em que foi abordado. Disse que não conhecia os guardas municipais responsáveis por sua prisão.

A testemunha GCM FERNANDO EMÍDIO DOS SANTOS FERNANDES DE OLIVEIRA, disse que estavam em patrulhamento de rotina e ao chegarem no local avistaram o réu escondendo algo numa mureta. Disse que abordaram o acusado e na mureta encontraram as drogas descritas na denúncia. Disse que o réu confirmou o tráfico de drogas. Disse que não conhecia o réu dos meios policiais. A testemunha JACKSON VIEIRA NUNES, guarda civil municipal, que também participou

da diligência corroborou o depoimento da testemunha.

Pois bem.

Explicitado o fato e analisando o conjunto probatório amealhado aos autos não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva. Ressalto que não se sustenta a tese defensiva no sentido de fragilidade do contexto probatório.

O réu, em juízo, negou os fatos, alegando que estava no local tão somente para comprar drogas pois, é usuário.

Os depoimentos dos guardas municipais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime de tráfico.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais milicianos na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos. Ademais, nada existe nos autos a indicar que estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.

Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos guardas civis.

O crime de tráfico restou demonstrado em razão mesmo da quantidade da droga apreendida – 7g de cocaína, 1,4g de crack e 1,8g de maconha – bem como em razão da forma de acondicionamento, que indicava estar a droga pronta para venda, bem como em razão das demais circunstâncias da apreensão, autorizam a condenação do réu nos termos da denúncia.

A alegação da defesa de que não houve diligência anterior para se averiguar a efetiva destinação da venda das drogas não merece acolhimento.

Os indícios conjugados com os demais elementos de prova cotejados nos autos, permitem a ilação a respeito da autoria e materialidade, sustentando o édito condenatório.

E é exatamente esse o caso dos autos.

Nesse sentido:

"Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido"(RT- 729/542).

Por outro norte, as alegações apresentadas pela defesa no sentido da insuficiência de provas a ensejar a condenação, de igual forma, não merecem acolhida, tendo em vista as demais provas coligidas aos autos.

Veja que os guardas estavam em patrulhamento de rotina e a abordagem se deu, exatamente, porque o réu estava ocultando drogas na mureta da praça, em atitude suspeita.

Em que pese ser crível que o réu faça uso de drogas, tal fato não o impede de comercializá-las (aliás, o uso pode fomentar a venda para que, assim, se consiga dinheiro).

Assim, eventual desclassificação não merece guarida, em que pese o esforço do dedicado defensor.

O conjunto probatório produzido, coerente e uniforme, autoriza o acolhimento da pretensão condenatória, sendo de rigor o édito condenatório pela prática do crime capitulado no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo, com fulcro nos arts. 59 e 68, do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei nº

11.343/06, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, verifico que o réu é primário. Considerando, ainda, a natureza e a pequena quantidade da substância, bem como a personalidade e a conduta social do agente, considerando ainda as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal:

05 anos de reclusão e 500 dias-multa

Na segunda fase, observo que o denunciado contava com menos de 21 anos na data do fato, todavia a atenuante em questão não produzirá efeitos, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase da dosimetria penal, incide a causa especial de diminuição da pena, inserta no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Considerando que o réu era primário, de bons antecedentes e não há informações de que se dedica a atividades criminosas, tampouco integra organização criminosa, determino que a pena será diminuída em 2/3, remanescendo:

01 ano e 08 meses de reclusão e 167 dias-multa

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária, seguindo o critério disposto no art. 43 da Lei nº 11.343/06, foi fixada tendo em conta o art. 42 da referida lei, sendo certo que cada dia-multa será estabelecido no mínimo, devidamente atualizado, considerando a situação econômica do réu.

O crime em questão é grave, todavia, a jurisprudência do STF firmou entendimento no sentido de que o tráfico com incidência da minorante não tem caráter hediondo.

Observo, que no caso concreto, além da primariedade, a quantidade de droga é mínima, denotando que se trata de pequeno traficante, o réu tinha menos de 21 anos na data do fato.

Diante do exposto, fixo o regime inicial aberto.

Forçoso reconhecer que o acusado denota condições subjetivas favoráveis à substituição sendo que o cárcere em nada contribuirá para sua a ressocialização. O risco à Saúde Pública, neste caso específico, consideradas todas as peculiaridades já expostas, não foi tão grave.

Estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos, considero cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44 do Código Penal): a pena aplicada ao Réu não é superior a quatro anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Além disso, as demais circunstâncias judiciais lhes são favoráveis.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal imposta, atendendo-se, na execução, o disposto no art. 46 e parágrafos do Código Penal, e prestação pecuniária, consistente no pagamento do valor correspondente a um salário mínimo a ser pago em favor de entidade a ser determinada pelo Juízo das Execuções Criminais, sem prejuízo da pena pecuniária imposta.

Em caso de conversão da pena restritiva em privativa de liberdade, o regime prisional será o fixado nesta sentença.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR GUSTAVO DOS SANTOS LEMES à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no mínimo legal, pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal imposta, e prestação pecuniária, consistente no pagamento do valor correspondente a um salário mínimo a ser pago em

favor de entidade a ser determinada pelo Juízo das Execuções Criminais, sem prejuízo da pena pecuniária imposta.
Defiro o apelo em liberdade. Expeça-se incontinenti alvará de soltura clausulado. Transitada esta sentença em julgado esta, expeça-se guia de recolhimento. Comunique-se ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.
Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.
Determino a destruição das drogas apreendidas nos autos. Oficie-se.
No que se refere ao aparelho celular apreendido nos autos, por estar relacionado à prática de crime de tráfico, mormente não comprovada a origem lícita, DECLARO o seu perdimento em favor da União, determinando a transferência ao FUNAD, por intermédio de ofício.
Oportunamente, ao arquivo.
P.R.I.C.
Jacarei, 27 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA